Root & Seed Legal

ME MOUNIA BELKACEM · BARREAU DE PARIS

DÉCONNEXION

TABLEAU DE BORD INTERACTIF

SPVE c/ TURTSCHI — Défense dans la contestation de saisie-attribution

DOSSIER RSL-2026-127 JURIDICTION JEX — TJ de Privas OUVERTURE 20 avril 2026

STATUT ACTIF — URGENCE

AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE 10 %

ÉCHÉANCE PROCHE Lundi 4 mai 2026 · 08h30 · Salle de réunion 1er étage — TJ Privas

Audience de Règlement Amiable (ARA) — Renvoi en cours de sollicitation

Une **Audience de Règlement Amiable (ARA)** est fixée le **lundi 4 mai 2026 à 08h30** (salle de réunion, 1er étage, TJ de Privas · RG 25/02248). Le cabinet vient d'être saisi le 20 avril 2026 et sollicite un **renvoi de cette audience** afin de disposer du temps nécessaire à l'analyse complète du dossier et à la préparation de la défense.

Contexte du dossier

01

M. Laurent Turtschi a obtenu en 2021 un **jugement favorable** du Tribunal Judiciaire de Privas contre la société BATISUN dans le cadre d'un litige relatif à une installation photovoltaïque défaillante. Un protocole transactionnel a ensuite été conclu en **octobre 2023** avec la SAS SPVE (ayant repris les droits de BATISUN), prévoyant des paiements et la finalisation de l'installation.

Ce protocole n'a jamais été correctement exécuté par SPVE, ainsi que le constate le **procès-verbal d'huissier du 6 novembre 2024** (Me Bastien Alenda, SAS LEX 26) : onduleur non fonctionnel, zéro production électrique, panneaux mal alignés.

L'ancien conseil de M. Turtschi (Me Pollard) a pratiqué une **saisie-attribution de 47 006,28 €** le 7 juin 2025 sur les fonds de SPVE. **C'est SPVE qui a initié la contestation de cette saisie** devant le juge de l'exécution (JEX) du TJ de Privas, réclamant la restitution des fonds et des dommages-intérêts.

Le cabinet Root & Seed Legal a été mandaté en avril 2026 pour **défendre M. Turtschi dans le cadre de cette contestation** et préserver les sommes saisies. Les honoraires ont été intégralement réglés.

PARTIE DEMANDERESSE SAS SPVE (contestant la saisie)	NOTRE CLIENT (DÉFENDEUR) M. Laurent Turtschi	JURIDICTION JEX — TJ de Privas
N° RG / PORTALIS RG 25/02248 · DBWS-W-B7J-ENIW	MONTANT DE LA SAISIE 47 006,28 €	DEMANDES DE SPVE Restitution + 5 000 € DI + 2 000 € art. 700 CPC
AVOCAT ADVERSE (SPVE) Me Nathalie DE ROECK · Barreau Ardèche	ANCIEN CONSEIL CLIENT Me Carole MUZI · Barreau Ardèche	HONORAIRES ✓ Intégralement réglés

Chronologie des faits

02

2019

2019

Contrat d'installation photovoltaïque avec BATISUN

Non-exécution des obligations contractuelles par BATISUN. Litige engagé devant le TJ de Privas.

2021

2 AVRIL 2021

Jugement favorable TJ de Privas — N° RG 19/01286

Décision rendue en faveur de M. Turtschi contre BATISUN et la Caisse de Crédit Mutuel. Jugement réputé contradictoire, première instance.

Oct 23

16 OCTOBRE 2023

Protocole transactionnel avec SPVE

Conclusion d'un protocole d'accord avec la SAS SPVE. Paiement partiel de 6 000 € versé à M. Turtschi. Attestation de sécurité signée le 5 octobre 2023. Mise en service ENEDIS le 12 février 2024.

Nov 24

6 NOVEMBRE 2024

1er PV de constat huissier (MD20226) — Inexécution du protocole établie

Me Bastien Alenda (SAS LEX 26, Pierrelatte) constate officiellement : onduleur non fonctionnel, zéro production électrique, panneaux mal alignés. Document clé de notre défense.

Avr 25

14 AVRIL 2025

Signification du jugement du 2 avril 2021 à SPVE — SCP MAZIERE–SAN MARTINO

À la demande de M. Turtschi, la SCP MAZIERE – SAN MARTINO (Commissaires de Justice, Carpentras) signifie officiellement à la SARL SPVE (106 Allée des Alpilles, Pernes-les-Fontaines) le jugement réputé

contradictoire rendu par le TJ de Privas. Acte indispensable pour rendre le jugement exécutoire et faire courir le délai d'appel. C'est le fondement direct de la saisie-attribution pratiquée ensuite.

Juin 25

7 JUIN 2025

Saisie-attribution de 47 006,28 € — Sur les fonds de SPVE

Saisie pratiquée par Me Pollard (ancien conseil de M. Turtschi) sur les fonds de SPVE, sur le fondement du jugement du 2 avril 2021 signifié le 14 avril 2025. Le protocole transactionnel n'avait pas été judiciairement résolu au préalable — argument central de SPVE dans sa contestation.

Juil 25

2025 (RG 25/02248)

SPVE conteste la saisie devant le JEX — Assignation déposée

La SAS SPVE (représentée par Me Nathalie DE ROECK, Barreau Ardèche) saisit le juge de l'exécution du TJ de Privas pour contester la saisie-attribution et réclamer la restitution de 47 006,28 € + 5 000 € DI + 2 000 € art. 700 CPC. M. Turtschi était alors représenté par Me Carole MUZI (Barreau Ardèche).

Nov 25

14 NOVEMBRE 2025

2e PV de constat huissier (MD22563) — Persistance des manquements

Second procès-verbal d'huissier confirmant la persistance des défaillances de l'installation photovoltaïque. Renforce considérablement la position défensive de M. Turtschi devant le JEX.

Sep–Feb 26

SEPT 2025 — FÉV 2026

Avis de renvoi successifs à la mise en état

Plusieurs renvois ordonnés par le tribunal : 18/09/2025, 24/11/2025, 15/01/2026, 20/02/2026. Échanges de conclusions entre Me MUZI (défense Turtschi) et Me DE ROECK (SPVE). Audience de Règlement Amiable convoquée pour le 4 mai 2026.

Avr 26

20 AVRIL 2026

✅ Mandat confié à Me Belkacem — Root & Seed Legal

Substitution de Me MUZI par Me Belkacem (Root & Seed Legal). Honoraires intégralement réglés. ARA fixée au 4 mai 2026 à 08h30 — renvoi sollicité en urgence.

⚖️ Qualification juridique

03

M. Turtschi se trouve **en défense** dans une procédure initiée par SPVE devant le **juge de l'exécution (JEX)** du Tribunal Judiciaire de Privas. Cette procédure comporte **deux volets distincts mais traités sous le même RG 25/02248** :

① **Procédure JEX (contestation de la saisie-attribution)** — SPVE conteste la validité de la saisie-attribution de 47 006,28 € pratiquée le 7 juin 2025. L'enjeu est de démontrer que la saisie reposait sur un **titre exécutoire valide** : le jugement du 2 avril 2021 (RG 19/01286), **signifié à SPVE le 14 avril 2025** par la SCP MAZIERE–SAN MARTINO. Cette signification est l'acte fondateur : elle a rendu le jugement opposable et a fait courir le délai d'appel, avant de permettre la saisie.

② **Procédure au fond (restitution des sommes)** — SPVE demande également la restitution des 47 006,28 € saisis, plus 5 000 € de dommages-intérêts et 2 000 € au titre de l'art. 700 CPC. Le JEX est compétent pour trancher cette demande au fond conjointement à la contestation.

L'angle stratégique complémentaire est de solliciter la **résolution judiciaire du protocole transactionnel** du 16 octobre 2023 pour inexécution par SPVE (art. 1224 C. civ.), ce qui priverait SPVE de tout fondement pour réclamer la restitution et consoliderait définitivement la position de M. Turtschi.

BRANCHE DU DROIT	PROCÉDURE 1 — JEX	PROCÉDURE 2 — FOND
Procédures civiles d'exécution	Contestation saisie-attribution · RG 25/02248 · Art. L.211-1 CPCE	Demande au fond (restitution 47 006 €) · Même RG · JEX compétent
JUGE COMPÉTENT	**TITRE EXÉCUTOIRE FONDATEUR**	**ANGLE COMPLÉMENTAIRE**
Juge de l'exécution (JEX) — TJ de Privas	Jugement TJ Privas 02/04/2021 · RG 19/01286 Signifié à SPVE le 14 avril 2025	Art. 1224 C. civ. — Résolution protocole pour inexécution

🎯 Stratégie de défense

04

1 Obtenir le renvoi de l'ARA du 4 mai 2026

Action immédiate — Priorité absolue · Audience de Règlement Amiable (RG 25/02248)

Le cabinet a été mandaté le 20 avril 2026, soit seulement 14 jours avant l'ARA fixée au 4 mai 2026 à 08h30. Il est légitime et de bonne pratique de solliciter un renvoi de cette audience afin de disposer du temps nécessaire à l'analyse complète du dossier (conclusions adverses Me DE ROECK, dossier Me MUZI, état RPVA) et à la préparation d'une position défensive cohérente. Cette demande sera présentée à la juridiction sans délai.

2 Défendre la validité de la saisie-attribution devant le JEX

Fondement : Jugement TJ Privas du 2 avril 2021 — Titre exécutoire valide

La saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement du 2 avril 2021, qui constitue un titre exécutoire valide et définitif. Nous démontrerons que les sommes saisies correspondent à des créances légitimement dues à M. Turtschi, indépendamment des conditions dans lesquelles la saisie a été exécutée par Me Pollard.

3 Opposer l'inexécution du protocole par SPVE

Fondement : PV huissier MD20226 (06/11/2024) + MD22563 (14/11/2025) — Art. 1217 & 1219 C. civ.

SPVE ne peut valablement contester la saisie et réclamer la restitution de fonds alors qu'elle n'a pas elle-même exécuté ses obligations issues du protocole transactionnel. **Deux procès-verbaux d'huissier** (6 novembre 2024 et 14 novembre 2025) établissent de manière indépendante et contradictoire la persistance des manquements de SPVE. L'exception d'inexécution (art. 1219 C. civ.) sera invoquée.

4 Demander la résolution judiciaire du protocole transactionnel

Fondement : Article 1224 du Code civil — Résolution pour inexécution

En demande reconventionnelle ou par voie de demande séparée, solliciter la résolution judiciaire du protocole du 16 octobre 2023 pour défaut d'exécution par SPVE. La résolution anéantit rétroactivement le protocole : SPVE ne peut plus s'en prévaloir pour contester la saisie. C'est l'angle le plus solide pour consolider la position de M. Turtschi et le sortir de la situation actuelle.

5 Contexte : fautes de l'ancien conseil (Me Pollard)

Élément de contexte — Responsabilité professionnelle de l'avocat

Les manquements de Me Pollard (saisie sans accord du client, absence de stratégie présentée, facturation opaque) constituent un contexte factuel important. Ils ne sont pas l'objet principal de la présente procédure, mais peuvent être invoqués si SPVE cherche à retourner ces circonstances contre M. Turtschi. Une action séparée contre Me Pollard pourra être envisagée à l'issue.

🗺 Road map — Étapes de la procédure

05

✓ AVRIL 2026 — TERMINÉ

Prise en charge du dossier

Signature de la convention d'honoraires. Honoraires intégralement réglés. Analyse des pièces disponibles (jugement 2021, protocole, PV huissier, assignation SPVE).

→ 4 MAI 2026 — EN COURS · ARA

Demande de renvoi de l'Audience de Règlement Amiable

Sollicitation urgente d'un renvoi de l'ARA fixée au 4 mai 2026 à 08h30 (salle de réunion, 1er étage, TJ de Privas). RG 25/02248. Récupération du dossier chez Me Pollard. Consultation RPVA.

3 MAI–JUIN 2026

Analyse complète & définition de la position de défense

Étude approfondie de l'assignation de SPVE. Identification précise des moyens de défense. Décision sur l'opportunité de la demande reconventionnelle en résolution du protocole.

4

JUIN–JUILLET 2026

Rédaction et dépôt des conclusions de défense

Conclusions au fond devant le JEX : validité de la saisie, inexécution du protocole par SPVE, demande reconventionnelle en résolution si retenue. Dépôt via le postulant au Barreau de l'Ardèche.

5

JUILLET–OCTOBRE 2026

Phase contradictoire

Échanges de conclusions avec SPVE. Réponses aux moyens adverses. Instruction par le JEX. Expertise judiciaire éventuelle sur l'installation photovoltaïque si ordonnée par le tribunal.

6

FIN 2026 – DÉBUT 2027

Audience, délibéré & décision

Clôture de l'instruction. Plaidoirie devant le JEX. Rendu de la décision. Selon l'issue : exécution ou voie d'appel. Éventuelle action séparée contre Me Pollard à envisager.

💰 Enjeux financiers

06

SOMME À PRÉSERVER

47 006 €

Montant de la saisie-attribution à défendre

DEMANDES DE SPVE

~54 000 €

Restitution + 5 000 € DI + 2 000 € art. 700 CPC

HONORAIRES

✓ Réglés

Convention d'honoraires intégralement exécutée

** En cas de succès de la défense : M. Turtschi conserve les 47 006,28 € et voit rejeter l'ensemble des demandes de SPVE. En cas de résolution du protocole obtenue reconventionnellement, la position de M. Turtschi est définitivement consolidée.*

⚠️ Évaluation des risques

07

ÉLEVÉ **Absence de résolution judiciaire du protocole avant la saisie**

Le JEX pourrait estimer que le protocole transactionnel du 16/10/2023 suspendait l'effet du jugement de 2021, rendant la saisie prématurée. C'est le principal argument de SPVE. La demande de résolution reconventionnelle vise à neutraliser ce risque.

MODÉRÉ

Attestation de sécurité signée le 5 octobre 2023

SPVE pourrait s'appuyer sur cette attestation pour soutenir que l'installation était conforme à la date de signature. Cet argument est contré par le PV huissier du 6 novembre 2024 qui constate postérieurement le dysfonctionnement réel de l'installation.

MODÉRÉ

Délais procéduraux à sécuriser en urgence

La récupération du dossier chez Me Pollard et la consultation RPVA sont prioritaires. Tout délai de procédure non respecté devant le JEX pourrait créer un incident préjudiciable. La demande de renvoi de la médiation est la première sécurité à obtenir.

FAIBLE

Solidité du PV de constat huissier

Le procès-verbal dressé par Me Alenda le 6 novembre 2024 est un acte authentique établissant de manière contradictoire les manquements de SPVE. SPVE pourrait en contester l'interprétation mais difficilement sa teneur. C'est la pièce maîtresse de notre dossier.

FAIBLE

Risque financier pour le client

Les honoraires sont intégralement réglés. Les frais complémentaires (postulant au Barreau de l'Ardèche, éventuelle expertise) seront anticipés et communiqués avant tout engagement.

Calendrier

04
MAI 26

ARA — Renvoi sollicité · 08h30

Audience de Règlement Amiable · Salle réunion 1er ét. · TJ Privas · RG 25/02248

PRIORITÉ

Mai 2026

Récupération dossier Pollard

+ Consultation RPVA état procédure

EN COURS

Juin 2026

Dépôt conclusions de défense

JEX — TJ de Privas

PLANIFIÉ

Oct 2026

Clôture instruction

Fin des échanges de mémoires

ESTIMÉ

T1 2027

Audience & délibéré

Plaidoirie devant le JEX · Décision

ESTIMÉ

Actions immédiates

- ✓ Convention d'honoraires signée & réglée
- → **Demande de renvoi ARA du 4 mai — 08h30 · TJ Privas**
- Désignation avocat postulant (Barreau Ardèche)
- Récupération dossier chez Me Pollard
- Consultation RPVA — État procédure JEX
- Analyse assignation SPVE & délais impartis

Me Mounia Belkacem
AVOCATE AU BARREAU DE PARIS

m.belkacem@rootseedlegal.fr

rootseedlegal.com

Paris, France

🔒 Document strictement confidentiel
Accès réservé à M. Laurent Turtschi

Root & Seed Legal · Secret professionnel · RSL-2026-127

⚖️ Me Mounia Belkacem · Avocate au Barreau de Paris · Root & Seed Legal

Document confidentiel · Mise à jour : 21 avril 2026 · RSL-2026-127